Zahraniční obchod, celnictví

Ekonomika každého vyspělého státu se nerozvíjí jako izolovaný systém, ale je propojena s vnějším hospodářským prostředím.
Základní formou propojení ekonomik je mezinárodní obchod – směna uskutečňovaná přes hranice země.

Předmět zahraničního obchodu:
- zboží – výrobky, suroviny, polotovary,…
- služby – bankovní služby, pojištění, věcné služby (doprava,…)
- práva – autorská práva, licence, chráněné vzory

Hlavní příčiny rozvoje zahraničního obchodu:
- odlišnost výrobních podmínek – je dána hlavně klimatickými a přírodními podmínkami jednotlivých zemí (těžba surovin, pěstování plodin, chov zvířat apod.)
- odlišný spotřebitelský vkus a preference
- snaha vyrábět efektivně
- konflikt výroby a spotřeby – rozšířená nabídka zboží

Rizika zahraničního obchodu
Rozvoj zahraničního obchodu se projevuje závislostí národních ekonomik na vnějším prostředí:
- trvalá nutnost realizovat významnou část výkonu na zahraničních trzích
- nutnost získávat určité vstupy pro domácí výrobu ze zahraničí
- závislost domácí spotřeby na dovozech

Vývoj národní ekonomiky je závislý na vývoji ekonomiky světové.

Orgány zahraničního obchodu
- parlament – schvaluje zákony
- vláda – vydává zákony, nařízení a vyhlášky
- ČNB – vydává opatření (platební styk se zahraničím)
- ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obchodu a průmyslu

Obchodní politika
= souhrn zákonů, zásad a prostředků, na základě kterých stát řeší své vztahy v rámci obchodu s jinými státy.
Směry obchodní politiky – rozeznáváme 2 základní přístupy:
1) liberalismus – omezování zásahů státu do zahraničního obchodu; odstraňování překážek
2) protekcionismus – ochranářství; zásahy státu zaměřené na:
    - ochrana vnitřního státu před nežádoucí konkurencí, ochrana domácích výrobců
        - clo
        - zákaz dovozu (embargo)
        - dovozní kvóty
        - neviditelné překážky dovozu – opatření, která znevýhodňují zahraniční výrobce při vstupu na trh (normy, požadavky,…)

- podpora vlastních výrobků při prosazování na zahraničních trzích (např. Czech Trade – česká agentura na podporu obchodu, využívá zahraničních kanceláří pro dobré znalosti místních poměrů a kontaktů.)

Formy zahraničního obchodu

- import
- export – přímý (přímo zákazníkovi), nepřímý (přes obchodníka)
- reexport – dovoz zboží ze zahraničí a jeho následný prodej do jiné země

Členění zahraničního obchodu:

- vnitrounijní – mezi státy EU
- mimounijní – státy EU obchodují se zeměmi nečlenskými

Celnictví

Clo – je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Výběr cla upravuje zákon a kontroluje ho celní správa.

Clo má 3 hlavní významy:

- fiskální – příjem státního rozpočtu
- obchodně-politický – ochrana domácího trhu, nástroj při obchodování
- cenotvorný – vliv na konečnou cenu zboží

Členění cla:

1) z hlediska obchodně politického
  - *autonomní* – je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě
  - *smluvní* – je určeno podle mezinárodní smlouvy

2) z hlediska směru pohybu zboží
  - *vývozní* – platí se za vyvezené zboží
  - *dovozní* – platí se za dovezené zboží
  - *tranzitní* – platí se za zboží procházející územím státu

3) z hlediska účelu
  - *fiskální* – účelem je příjem státního rozpočtu
  - *ochranná* – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí (antidumpingové clo, prohibitivní clo,…)
  - *odvetná* – uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku
  - *vyrovnávací* – mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno
  - *vyjednávací* – slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně-politických jednáních

4) z hlediska způsobu výpočtu
  - *specifická* – jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku (ks, t)
  - *valorická* – stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží
  - *kombinovaná* – kombinace výše uvedených

Orgány:

- ministerstvo financí
- Generální ředitelství cel

- celní ředitelství
- celní úřady

Celní režim – režim, do kterého se propouští každé zboží vstupující na celní území Společenství, kterému bylo umožněno propuštění do celního režimu.
V ČR existují následující celní režimy:

- *volný oběh* – se zbožím se může nakládat stejně jako s tuzemským zbožím
- *vývoz* – zboží může opustit území republiky od okamžiku schválení a ve lhůtě stanovené celním úřadem. Nevybírá se clo ani daně.
- *tranzit* – zboží je dopravováno pod dohledem od jednoho celního úřadu k druhému
- *uskladnění v celním skladu* – za zboží uskladněné v soukromém nebo veřejném celním skladu se clo ani daně neplatí
- *aktivní zušlechťovací styk* – platí pro to zboží, které bylo do tuzemska dovezené za účelem zušlechtění (kompletace, montáž) a poté je vyvezeno opět do další země
- *pasivní zušlechťovací styk* – tuzemské zboží je vyvezeno do zahraničí, kde je následně zušlechtěno a poté dovezeno zpět
- *dočasné použití* – platí pro zboží zahraničního vlastníka, které bylo do tuzemska dovezeno a setrvalo tam určitou dobu (např. umělecká díla na výstavách). Po jejím uplynutí se v nezměněném stavu vyveze ze země pryč.

Celní sazebník
Jednotlivé celní sazby jsou vyhlašovány v celním sazebníku, který řeší i označování zboží pro celní účely.

Celní hodnota
Celní hodnota je základní údaj pro výpočet celního dluhu při použití valorických či kombinovaných celních sazeb.

Celní řízení
Průběh celního řízení je upraven právními předpisy dané země – v ČR se jedná zejména o celní zákon. Celní řízení je zahájeno ve chvíli, kdy celní úřad přijme vyplněný formulář celního prohlášení. To se podává v písemné nebo elektronické formě.
V průběhu celního řízení se porovnávají údaje v dokumentech se skutečným stavem zboží. Ve většině případů celní orgány kontrolují výhradně správnost předložených dokladů, mohou však přistoupit i k namátkové nebo úplné fyzické kontrole zboží.
Průběh:

1. podání JCD (Jednotná celní deklarace) = základní dokument v celnictví, podává se při vývozu i při dovozu
2. kontrola zboží a dokladů
3. vyměření cla, DPH při dovozu a spotřební daně
4. zaplacení celního dluhu
5. propuštění do určitého režimu